

1500459-93.2022.8.26.0118

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

Comarca: Cananéia

Foro: Foro de Cananéia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON BRUNO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

EVERTON BRUNO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cananéia

Foro de Cananéia

Vara Única

Rua Pero Lobo, 75, Cananeia - SP - cep 11990-000

1500459-93.2022.8.26.0118 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500459-93.2022.8.26.0118

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON BRUNO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

EVERTON BRUNO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,

caput, da Lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que, no dia 21 de agosto de 2022, por volta das 16h40, na Rua 07, nº 635, Nova Cananéia, nesta cidade e comarca de Cananéia/SP, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 49 (quarenta e nove) trouxinhas de papel, contendo 129g (cento e vinte e nove gramas) de maconha, 01 (um) tijolo, contendo 28g (vinte e oito gramas) de maconha, 80 (oitenta) trouxinha de papel, contendo 77g (setenta e sete gramas) de cocaína, e 96 (noventa e seis) pedras, contando 20g (vinte gramas) de cocaína, na forma de "crack", drogas que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/05, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo de constatação de fls. 09/10.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 04/05) e teve a prisão convertida em preventiva pela decisão de fls. 60/61.

A denúncia foi recebida no dia 30 de agosto de 2022 pela decisão de fls. 87/88, ocasião em que foi determinada a designação de audiência.

O acusado foi citado (fls. 102/103) e apresentou defesa prévia (fls. 132/133).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram as alegações finais orais em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante o (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência policial (fls.06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo definitivo (fls. 122/126) bem como pela prova oral coligida.

O acusado, ouvido perante a autoridade policial (fl. 18/19), relatou que estava em sua casa, acordou e os policiais militares estavam abordando alguém na rua. Alguém correu para dentro de sua casa e os policiais militares o viram quando estava saindo do quarto dele para ver o que tinha acontecido. Então, eles lhe mostraram a droga e disseram que os entorpecentes estavam com ele. Informa, porém, que a pochete é realmente sua e que as drogas também são suas. Vende drogas à um mês, a cocaína custa R\$ 20,00 (vinte reais) o pacote, o crack custa R\$ 10,00 (dez reais), e a maconha também custa R\$ 10,00 (dez reais). Trabalha por conta, não trabalha para ninguém, nem tem ajudante."

Em juízo, EVERTON BRUNO SILVA relatou que estava dormindo quando os militares entraram em sua casa e que estavam perseguindo alguns meninos que fugiram deles. Contudo, confessou que os entorpecentes localizados dentro de sua casa - e não em via pública - eram de sua propriedade.

JEREMIAS DOMINGUES COSTA e VICTOR CLARO PUPO DA CUNHA, policiais militares condutores da ocorrência, narraram em solo policial (fls. 15/16) que "em patrulhamento pelo local dos fatos, depararam-se com o indiciado Everton Bruno Silva, o qual estava em atitude suspeita, vez que dispensou uma pochete na rua e buscou empreender fuga quando visualizou a viatura, entrando em sua residência. pararam a viatura e pegaram a pochete que o indiciado havia acabado de jogar na rua, sendo que, ao abrirem, encontraram dentro dela grande quantidade de entorpecentes, sendo 80 porções de cocaína, pesando 77 gramas, 49 porções de maconha, pesando 129 gramas, 1 porção grande de maconha, pesando 28 gramas, e 96 pedras de crack, pesando 20 gramas, além da quantia em dinheiro de R\$ 201,00 (duzentos e um reais). Dessa forma, em ato contínuo, entraram na residência onde o indiciado tinha acabado de adentrar e realizada a abordagem pessoal, não foi encontrado mais nada de ilícito com o indiciado. O indiciado confessou que pratica o tráfico de drogas. Diante disso, conduziram o indiciado, e apresentaram os entorpecentes e o dinheiro nesta Unidade Policial. Tomando ciência dos fatos, a Autoridade Policial deliberou pelo auto de prisão em flagrante, haja vista o estado flagrancial da conduta do indiciado, o qual foi abordado com grande quantidade de drogas em seu poder, além da quantidade em dinheiro. O indiciado passará por exame de corpo de delito cautelar e será conduzido à Cadeia Pública de Registro/SP, onde

aguardará pela audiência de custódia."

Compromissado, JEREMIAS DOMINGUES COSTA confirmou o que disse à autoridade policial, afirmando que EVERTON BRUNO SILVA saiu de um imóvel com uma pochete, soltou o objeto a ver a viatura e tentou se esconder em um cômodo da residência, que fica separado dos demais.

Sob o crivo do contraditório, VICTOR CLARO PUPO DA CUNHA, após ratificar o que foi exposto na delegacia, disse que o réu foi preso em um quarto anexo à casa da família.

Da análise dos fatos, tenho que a pretensão acusatória merece prosperar.

O art. 33 da Lei de Drogas apresenta diversos núcleos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.

Sobre a prova testemunhal, registro que nada há nos autos a indicar que os militares tivessem qualquer interesse em prejudicar o denunciado perante este juízo, o que afasta qualquer tese a colocar dúvidas sobre seus relatos. Nesse sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Condenação acertada. Quantidade de drogas e circunstâncias dos fatos que impedem a aplicação do redutor. Regime fechado como o único adequado. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500262-13.2021.8.26.0559; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Aprazível - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS- Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Fala do policial militar firme e coerentes - Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública - Ausência de provas de que teria intuito de prejudicar o réu - Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório - Pena e regime bem fixados - réu reincidente - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1503912-74.2020.8.26.0536; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022).

Assim, considerando a confissão parcial e a prova testemunhal, tenho que o conjunto probatório é incontroverso a demonstrar que EVERTON BRUNO SILVA trazia consigo diversas substâncias que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Sendo misto alternativo o tipo penal sob exame, não restam dúvidas acerca da prática da infração.

Em acréscimo, o laudo definitivo (fls. 122/126) registra que o réu tinha em sua posse 96 porções de cocaína, na forma de "crack", 50 porções de maconha (Tetrahidrocanabinol) e 80 porções de cocaína.

Cumprе ressaltar que não se sustenta a tese defensiva de que o réu estaria em casa dormindo quando foi abordado. Perante a autoridade policial o acusado disse que estava em sua residência quando os policiais chegaram com a pochete, contudo, afirmou em juízo que os militares encontram os entorpecentes já dentro do imóvel, divergências que tornam controvertido seu relato, retirando dele a verossimilhança necessária para que fosse acolhido.

Lado outro, as testemunhas apresentaram versões de forma concatenada e harmônica, o que traz sustentação à pretensão acusatória.

Observe que o denunciado não se beneficia do disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois é multirreincidente (autos n. 0000301-88.2017.8.26.0118 e 1500314-76.2018.8.26.0118).

Ressalto, por fim, que não militam em favor do réu quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas atitudes e não empreendeu esforços para agir conforme o direito.

Sendo cogente o acolhimento da pretensão acusatória, passo à individualização da pena (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assinalo que, quanto à culpabilidade, o réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo; o réu é multirreincidente, o que permite a valoração negativa de uma das condenações a título de antecedente; os elementos coletados a respeito de sua conduta social e personalidade não se afiguram suficientes para apreciação aprofundada de tais circunstâncias; o motivo da comercialização de entorpecentes é o lucro fácil, punido naturalmente pelo tipo penal; as circunstâncias do crime são normais do tipo; as consequências foram as normais para esta espécie; por se tratar de crime contra a saúde pública, nada a considerar acerca do comportamento da vítima.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda fase, tenho como presentes a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão parcial, razão pela qual, compensando em parte as circunstâncias, majoro a pena em 1/8, para que alcance 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Por derradeiro, sem causas de aumento ou diminuição de pena, a estabeleço a reprimenda definitiva em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ainda que considerado o período de prisão cautelar (artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal), permanece a necessidade de fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena em vista da reincidência.

Em virtude da reincidência, o sentenciado não preenche os requisitos do art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal. Assim, incabíveis a substituição e o sursis da pena.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu EVERTON BRUNO SILVA qualificado nos autos, à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 dias-multa no valor unitário mínimo por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06, nos termos da fundamentação.

Observe que o sentenciado segue preso pelos presentes autos.

O tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas registra pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Configurado, portanto, requisito delimitado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Os autos registram que o acusado foi condenado definitivamente em outras duas oportunidades, uma delas também por tráfico de entorpecentes (autos n. 0000301-88.2017.8.26.0118 e 1500314-76.2018.8.26.0118).

Tal histórico de reiteração na prática de infrações penais torna cogente a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, mormente quando considerada a constante atuação do réu na traficância de entorpecentes.

Dessa forma, vislumbro que os motivos que ensejaram a decretação da medida de exceção ainda subsistem. Assim, nego-lhe o direito de em liberdade apelar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA decretada, com apoio nos artigos 312 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontram e, havendo recurso de qualquer das partes, expeçam-se cartas de guia provisória.

Deixo de fixar valor indenizatório, pois não houve instrução específica para esse fim, de modo a possibilitar ao réu o exercício de sua ampla defesa.

Caso a medida ainda reste pendente no feito, autorizo a destruição dos entorpecentes. Ademais, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, de rigor a decretação do perdimento em favor da União do objeto e numerário apreendidos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do Código de Processo Penal). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º) e eventual causa de isenção deve ser objeto de pleito na fase de execução.

Providencie a serventia, observado o disposto no art. 336 do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil Seção de São Paulo

Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ).

Na hipótese de ter sido o defensor nomeado na forma do art. 263 do Código de Processo Penal, arbitro os honorários ao i. patrono no valor máximo previsto para o caso na tabela do convênio OAB-SP/DPSP pelos atos até aqui praticados. Expeça-se a certidão.

Operando-se o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados (IRGD-SP) e expeça-se a guia de recolhimento definitiva, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias, inclusive ao INI e ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Dou esta sentença por lida e publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

Cananeia, 8 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA